

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. **AREA USUARIA / DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:**
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS Y DE AREAS VERDES
2. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD EAF-611 DE LA GMLVAV
3. **OBJETIVO Y/O FINALIDAD PUBLICA:**
 - 3.1. **OBJETIVO**
El objetivo del siguiente requerimiento es dar mantenimiento preventivo y correctivo al Camión VOLKSWAGEN WORKER 8-120, camión que es utilizado por el personal de las cuadrillas de la Gerencia de mantenimiento y limpieza de vías y de áreas verdes, por lo cual, es importante contar con la correcta operatividad de dicha unidad y poder dar respuesta inmediata ante cualquier emergencia, transportando materiales, equipos y personal de una manera efectiva y segura.
 - 3.2. **FINALIDAD PUBLICA**
La empresa municipal administradora del peaje de lima – EMAPE S. A. ejerce la jurisdicción en las materias de su competencia en las vías bajo su administración y en las vías encargadas por la municipalidad metropolitana de lima.
En ese sentido, su principal objetivo es la construcción, remodelación, conservación, explotación y administración de autopistas, carreteras o vías de tránsito rápido, sean urbanas, suburbanas o interurbanas, incluyendo sus vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, zonas de servicios y zonas del ornato y del mantenimiento de las respectivas áreas verdes y anexas.
4. **REQUERIMIENTO O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

a) Descripción del servicio

N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD EAF-611 DE LA GMLVAV	UNIDAD	01

b) Características del servicio

ITEM	MARCA	MODELO	PLACA
1	VOLKSWAGEN	WORKER 8-120	EAF-611

ITEM	DESCRIPCION
1	Cambiar aceite de motor
2	Cambiar filtro de aceite
3	Cambiar filtro de aire primario y secundario
4	Cambio de filtros de combustible
5	Cambiar filtro separador
6	Cambiar aceite de caja de cambios
7	Cambiar aceite de la corona
8	Corregir fugas de aceite de motor

6

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

9	Engrase de rodajes de las 4 ruedas
10	Regular frenos de servicio
11	Reparar sistema de embrague (cambiar bomba de embregue, revirar disco y plato)
12	Cambiar cable del acelerador
13	Sondear radiador
14	Cambiar líquido refrigerante
15	Cambiar sistema de accionamiento de la toma fuerza para la bomba hidráulica de la grúa
16	Asegurar base de fijación de la bomba hidráulica y alinear el eje cardan entre la bomba y la toma fuerza
17	Corregir fugas de aceite hidráulico de toda la grúa
18	Cambiar mangueras hidráulicas defectuosas y asegurar correctamente
19	Regulación y ajuste de las palancas de accionamiento de la grúa
20	Cambiar filtro hidráulico
21	Cambiar fluido del sistema hidráulico
22	Cambiar medidor de nivel de combustible
23	Revisar medir de temperatura del motor no funciona
24	Revisar sistema hidráulico de levantamiento de la cabina de la unidad
25	Revisar sistema eléctrico general de la unidad
26	Cambiar faros defectuosos y reponer faros faltantes
27	Asegurar tapiz interior de las puertas laterales de la unidad
28	Engrase general de todos los puntos móviles de la unidad
29	Cambiar o reparar cremallera levanta lunas de las puertas laterales

- El PROVEEDOR realizará los trabajos de mantenimiento en los talleres donde el proveedor ejerza el servicio para el cumplimiento de la misma.
- El PROVEEDOR deberá realizar el mantenimiento de acuerdo a los términos de referencia señaladas.
- El PROVEEDOR, deberá realizar el mantenimiento nuevamente, inmediatamente todo cambio defectuoso detectado por el inspector.
- El inspector de EMAPE se encargará de notificar al PROVEEDOR el cumplimiento de alguna de estas específicas, llegando a emitir a una notificación por cada talla según la gravedad del caso.
- Las condiciones del servicio están conforme a los requerimientos de EMAPE S. A. y en el caso de retraso, la entidad aplicara al proveedor una penalidad.
- El PROVEEDOR dispondrá del personal capacitado y con experiencia, también el equipo de todo lo necesario para la prestación del servicio.
- EMAPE S. A. controlará la prestación del servicio por medio de la persona que designe el área usuaria el cual tendrá autoridad para aceptar, rechazar, los equipos, material, mano de obra, personal que no cumplan con los requerimientos técnicos especificados en los TDR.
- De ser necesario el proveedor deberá tramitar oportunamente ante la municipalidad las autorizaciones que pudieran ser necesarias para poder ocupar la vía.
- El proveedor será totalmente responsable por la seguridad de su personal y por los daños a terceros que se dieran durante la prestación del servicio.

Requisitos del proveedor

- ✓ El proveedor deberá acreditar experiencia en servicios de mantenimiento de vehículos, maquinaria y/o similar en el rubro.
- ✓ El proveedor deberá tener un taller de mantenimiento.

4

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- ✓ El proveedor deberá contar con todos sus equipos de seguridad personal EPP (botas de seguridad, lentes de protección, guantes y todo lo necesario que resguarde la integridad física de su personal)
- ✓ El proveedor no deberá tener ningún impedimento y/o sanción señalada en la Ley 27588 "Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual". Asimismo, no deberá tener sanción vigente emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Condiciones generales

- ✓ Tener Registro Único de Contribuyente habilitado. (RUC)
- ✓ Tener Código de cuenta Interbancario registrada. (CCI)
- ✓ Tener Registro Nacional de Proveedores vigente (RNP)

Experiencia del postor

- **Requisitos:** el proveedor deberá consignar por los servicios de mantenimiento de equipos o similares hasta por S/ 50 000.00
- **Acreditación:** la experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos; (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, que deberá contar con el sello de cancelado del cliente del postor.

5. ENTREGABLE

El proveedor deberá presentar Único Entregable, por mesa de partes, conteniendo la siguiente documentación, luego de haber culminado el servicio según los Términos de Referencia.

1. Carta de solicitud de pago.
2. Copia de orden de servicio.
3. Fotografía de cada ítem
4. Acta de entrega de los repuestos cambiados al personal responsable designado.
5. Carta de garantía técnica del mantenimiento preventivo y correctivo de dicha movilidad por no menos de seis meses.
6. Acta de culminación del servicio.

6. SEGURO

El personal del proveedor deberá contar con SCTR vigente, durante el plazo de ejecución del servicio, la misma que deberá ser presentada para el inicio de la prestación del servicio.

7. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto. El plazo máximo de responsabilidad del proveedor es de 06 meses, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

8. CLAUSULAS ESPECIALES

Seguridad de la información de la entidad:

9

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

El contratista se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, los lineamientos de Seguridad de la Información con Proveedores de la Entidad, los mismos que declara conocer y aceptar.

Asimismo, para el inicio efectivo del servicio el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

- Compromiso de confidencialidad y no divulgación de información de la Entidad.
- Constancia de recepción de lineamiento de seguridad de la información.

Cláusula anticorrupción:

El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo legal en relación a la Orden de Compra y/o Servicio en adelante "el contrato".

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, el contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Cláusula de confidencialidad:

El contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorización escrita de la Entidad, toda información que le sea suministrada por esta última y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente para la realización de sus tareas, excepto en cuanto resulte estrictamente necesario para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o Servicio, en adelante "el contrato".

El contratista deberá mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecución del contrato, quedando prohibida revelarla a terceros.

Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades previas a la ejecución del contrato, durante su ejecución y la producida una vez que se haya concluido el contrato.

Dicha información puede consistir en informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos por el proveedor. Asimismo, aun cuando sea de índole pública, la información vinculada a la ejecución y conclusión, no podrá ser utilizada por el proveedor para fines publicitarios o de difusión por cualquier medio sin obtener la autorización correspondiente de la Entidad.

Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas informáticos y todos los demás que formen parte de su cotización y su propuesta y que se deriven de las prestaciones contratadas serán de exclusiva propiedad de la Entidad.

En tal sentido, queda claramente establecido que el contratista, no tiene ningún derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecución del presente contrato.

9. LUGAR, PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

9.1. Lugar

Los trabajos de mantenimiento se ejecutarán en los talleres del proveedor.

9.2. Plazo

El plazo máximo para la ejecución del servicio será de hasta quince (15) días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio.

9.3. Forma de pago

Se efectuará el Pago Único, en función a los términos de referencia y estará sujeto a la presentación de la siguiente documentación:

- Carta de solicitud de pago.
- Copia de orden de servicio.
- Fotografía de cada ítem
- Acta de entrega de los repuestos cambiados al personal responsable designado.
- Carta de garantía técnica del mantenimiento por no menos de seis meses.
- Acta de culminación del servicio.

Dicha documentación será presentada por mesa de partes de EMAPE S. A. - Vía Evitamiento Km 1.700 (peaje de Monterrico) – ATE.

10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La Gerencia de Mantenimiento y Limpieza de vías y de Áreas Verdes de EMAPE S.A., en calidad de área usuaria, será la encargada de dar conformidad al servicio, luego de verificar que se hayan cumplido los presentes Términos de Referencia.

11. PENALIDADES

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, EMAPE aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contratado. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula.

$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$
--

Donde F tiene los siguientes valores

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, y consultorías: F= 0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) días: para bienes, servicios en general y consultorías: F= 0.25
- En caso de cubrir el monto máximo de la penalidad, se podrá resolver el contrato por incumplimiento.

12. OTROS

12.1. Resolución de Orden de Servicio

De acuerdo a la directiva: procedimiento para la contratación de bienes, servicios y consultorías, con montos iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias (DIR-001-202-EMAPE/GCAF—GL), se expone lo siguiente:

Causales de Resolución de la Orden de Servicio – Aplicables por cualquiera de las partes:

4

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- Por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.
- Acuerdo de las partes, el cual deberá constar por escrito. Cualquiera de las partes puede manifestar este interés mediante una comunicación anticipada no menor a tres (03) días y la sola comunicación de aceptación de la otra parte constituirá señal del acuerdo de resolución del contrato.

Causales de Resolución de la Orden de Servicio – Aplicables por la entidad:

La Entidad puede resolver el contrato en los casos en que el contratista:

- Incumpla con el inicio de la prestación o entrega del bien en el plazo señalado de los términos de referencia o especificaciones técnicas.
- Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo, ante la ocurrencia de esta causal, no es necesario efectuar el requerimiento previo.
- Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. En la comunicación de requerimiento se le otorgará al contratista un plazo no menor de un (01) día ni mayor de ocho (08) días para que cumpla con reanudar la ejecución de la prestación contratada, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
- Decisión unilateral de pleno derecho: La entidad puede también resolver de pleno derecho el contrato, sin requerimiento previo, luego de haberse advertido un manifiesto incumplimiento del contrato en caso no se cumplan con las características y condiciones ofrecidas en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad; o, igualmente, por cualquier otra razón debidamente comprobada y justificada.
- Declare información inexacta o falsa en la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley N°31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público.

Procedimiento interno para gestionar la Resolución de la Orden o del Contrato:

- El área usuaria deberá solicitar a la Gerencia de Logística la Resolución de la orden o del contrato indicando la causal y sustentando documentalmente la misma, según corresponda.
- La gerencia de logística resolverá la orden o el contrato y comunicará al contratista la decisión (no notarial), vía correo electrónico o documento físico.

4